

# QUÉ SON EL PREDIAL, LA ALCABALA, EL IR, LA NOTARÍA Y SUNARP EN *ESTE CASO*

Independización y compraventa de predio rústico — Inambari, Madre de Dios

Código interno: DOC-23 | Carpeta: Terreno Docs | Año 2026

**Naturaleza del documento.** Este texto es un **borrador de trabajo** preparado para que las partes, el abogado y el notario visualicen el expediente. **No es escritura pública, no transfiere dominio y no se presenta a la SUNARP** hasta que un notario público lo autorice con las firmas, huellas y partes respectivos. Las líneas en blanco se completan a mano. El plano UTM de profesional habilitado es el que se protocoliza.

No son trámites abstractos. En esta **compraventa directa** de 10 ha (Richar → Nico y Lucy) en Inambari, cada uno tiene un rol concreto.

## 1. IMPUESTO PREDIAL (AUTOAVALÚO) ATRASADO.—

Es el impuesto anual municipal sobre el terreno. Lo debe quien figura como dueño al 1 de enero de cada año. Richar sigue siendo el titular registral, así que Inambari cobra sobre el fundo. En la práctica municipal suele liquidarse **solo lo no prescrito**; no hay que ofrecer ni pedir de oficio 2018–2026. El Código Tributario fija plazos de prescripción (por regla, 4 años si hubo declaración; 6 si no la hubo). La Municipalidad dice qué ejercicios siguen exigibles.

**En este caso:** el notario suele pedir una constancia de que no hay deuda, o el pago, antes de firmar. Si Richar nunca declaró el predio, hay que empadronarlo y liquidar. El monto a pagar se completa al liquidar en Inambari: \_\_\_\_\_. Pacten por escrito quién pone el dinero: lo justo es que lo pague **Richar** (él fue el dueño de registro); si él no puede, Nico y Lucy pueden pagarlo para destrabar, y descontarlo o dejar constancia de adelanto.

No es un impuesto “de la compraventa”. Es la deuda vieja del fundo.

## 2. ALCABALA.—

Es el impuesto municipal **de la transferencia** (3 % sobre el mayor valor entre el precio y el autoavalúo, descontadas las primeras 10 UIT del año). Lo paga el **comprador**. En 2026 esas 10 UIT equivalen a S/ 55 000.

**En este caso:** el precio es S/ 20 000,00. Si el autoavalúo de las 10 ha no supera S/ 55 000, es probable que la liquidación salga **inafecta o en cero** (el tramo de 10 UIT cubre la base). Igual hay que **liquidar y sacar constancia**: sin ese papel el notario y SUNARP no inscriben. Si el municipio valúa las 10 ha por encima de S/ 55 000, Nico y Lucy pagarían el 3 % del exceso.

No se pida liquidar como donación.

### 3. IMPUESTO A LA RENTA (SUNAT) — CARGO DEL VENDEDOR.—

No es alcabala. Es el **5 % sobre la ganancia** de capital (renta de segunda categoría) de Richar, persona natural, por vender un predio rústico que no es casa-habitación y que adquirió después de 2004 (15 de agosto de 2017, S/ 65 000,00 por las 100 ha).

**En este caso:** precio de las 10 ha S/ 20 000,00. Costo proporcional de trabajo: una décima de S/ 65 000,00 ( $\approx$  S/ 6 500), actualizable con el índice MEF. Ganancia ilustrativa sin índice  $\approx$  S/ 13 500; el 5 %  $\approx$  **S/ 675** (el notario o SUNAT liquidan el Form. 1665). El notario suele **exigir** esa boleta o la comunicación de no obligado **antes** de la escritura. Si se pretendiera que el impuesto nació en 2018 y nunca se pagó, podrían existir intereses moratorios o, en su caso, prescripción: eso lo ve el contador con la fecha del papel; **no** se asuma que ñya no hay IRz.

El efectivo de 2018 **superó** 3 UIT de entonces. Eso es distinto del IR: es medio de pago (Ley 28194). No se deposita ahora el precio para ñarreglarz 2018.

### 4. NOTARÍA.—

El notario de **Puerto Maldonado** identifica a las partes, lee la escritura, toma huellas, deja constancia de que el precio de 2018 **no se bancarizó**, protocoliza planos y minutas, y envía el parte por SID-SUNARP.

**En este caso:** se paga un arancel notarial (independización + compraventa, testimonios y copias). Completen a mano el nombre del notario en cada pieza (Dr. seguido de la línea). Sin notario **no hay inscripción** de las 10 ha a nombre de Nico y Lucy.

### 5. SUNARP (DERECHOS REGISTRALES).—

SUNARP cobra por calificar e inscribir: abrir partida de las 10 ha y registrar la venta a los dos compradores.

**En este caso:** sin esa inscripción, Richar sigue apareciendo como dueño frente a bancos, herederos y terceros. El papel de 2018 no basta. Los derechos se calculan sobre el valor del acto (precio / autoavalúo). Es un pago distinto de la alcabala.

### QUIÉN SUELE PAGAR, EN ESTA FAMILIA.—

**Predial** (ejercicios exigibles) Richar (titular). Nico/Lucy solo si hay que adelantarlo para firmar.

**Alcabala 2026** Nico y Lucy (adquirentes). Posible inafectación si la base < 10 UIT.

**IR 5 % (ganancia)** Richar (vendedor). Boleta SUNAT o ñno obligadoz para notaría.

**Notaría y SUNARP** Lo habitual: los compradores, salvo que pacten mitad o que Richar asuma. Marquen el pacto en la minuta.

**Planos / ingeniero** Quien encargue el levantamiento (en la práctica, los compradores).

Estos ítems **no se “legalizan” con el voucher de efectivo de 2018**. Se pagan o se

acreditan ahora, al formalizar.

Puerto Maldonado, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**COMPRADOR 1**

NICO ALVARO CUTIRE ARCE

DNI N.º 48325017



**COMPRADORA 2**

LUCY CUTIRE ARCE

DNI N.º 47478852



**EL VENDEDOR**

RICHAR DARWIN CUTIRE CONDORI

DNI N.º 42610690

